

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4327/2541

อาคารสิทธิกรไทย จำกัด
อาคารสิทธิกรไทย จำกัด เจ้าหนี้รายที่
ส่วนจำกัด เจริญพาณิชย์ตะกั่วป่า กับ
พวก

โจทก์
๑

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/9, มาตรา 193/14, มาตรา 193/28, มาตรา 1001
พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94 (1)

เมื่อปรากฏว่าหนี้ตามมูลหนี้ตัวสัญญาใช้เงินนับจากวันถึงกำหนดใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ จนกระทั่งถึงวันที่เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้คดีขาดอายุความ 3 ปี ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1001 แล้ว สัญญารับชำระหนี้ซึ่งระบุว่า"ข้าพเจ้ารับรองจะชำระหนี้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินคืนให้กับธนาคารตามกำหนดเวลาที่กล่าวหากวันกำหนดชำระคืนตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารก็ให้ร่นมาชำระในวันทำการที่ถัดมา ในกรณีที่มิได้มีการตกลงให้คิดส่วนลดตามตัวสัญญาใช้เงินแล้ว ข้าพเจ้าจะชำระดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวให้ธนาคารในอัตราร้อยละ 15.0 ต่อปี(สิบห้าต่อปี)..." และลงลายมือชื่อลูกหนี้ (จำเลย) เป็นผู้ให้สัญญา หนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อมีลักษณะเป็นหนังสือประกอบตัวสัญญาใช้เงินเท่านั้น ดังนั้น เมื่อหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินขาดอายุความ หนังสือสัญญารับชำระหนี้ก็ขาดอายุความด้วย ย่อมต้องห้ามมิให้เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94 (1)

เมื่อปรากฏว่าหนี้ตามมูลหนี้ตัวสัญญาใช้เงินนับจากวันถึงกำหนดใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ จนกระทั่งถึงวันที่เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้คดีขาดอายุความ 3 ปี ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1001 แล้ว สัญญารับชำระหนี้ซึ่งระบุว่า"ข้าพเจ้ารับรองจะชำระหนี้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินคืนให้กับธนาคารตามกำหนดเวลาที่กล่าวหากวันกำหนดชำระคืนตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารก็ให้ร่นมาชำระในวันทำการที่ถัดมา ในกรณีที่มิได้มีการตกลงให้คิดส่วนลดตามตัวสัญญาใช้เงินแล้ว ข้าพเจ้าจะชำระดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวให้ธนาคารในอัตราร้อยละ 15.0 ต่อปี(สิบห้าต่อปี)..." และลงลายมือชื่อลูกหนี้ (จำเลย) เป็นผู้ให้สัญญา หนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อมีลักษณะเป็นหนังสือประกอบตัวสัญญาใช้เงินเท่านั้น ดังนั้น เมื่อหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินขาดอายุความ หนังสือสัญญารับชำระหนี้ก็ขาดอายุความด้วย ย่อมต้องห้ามมิให้เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94 (1)

(สมปอง เสนเนียม-ไพศาล รวงฆางกูร-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

ศาลจังหวัดตะกั่วป่า - นายวินัย เกิดด้วยทอง

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายอภิชัย ประเสริฐสรรพกิจ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ